



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-136047728- -APN-DR#CNDC caratulado "SIEGFRIED S.A. (TELPRES) S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442" (CONC. 2078).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición de la marca *TELPRES* y los registros sanitarios *TELPRES*, *TELPRES AMLO* y *TELPRES PLUS*, por parte de SIEGFRIED S.A. ("SIEGFRIED") – una subsidiaria de «Grupo Roemmers».
2. La operación se instrumentó mediante una *Carta Oferta de Compraventa de Productos* y su correspondiente aceptación. En forma previa a la operación, estos activos pertenecían a CRAVERI S.A.I.C. ("CRAVERI").
3. «Grupo Roemmers» es un grupo farmacéutico argentino que, a través de numerosas subsidiarias, participa activamente en la elaboración y comercialización de especialidades medicinales y suplementos dietarios, como así también en la actividad agropecuaria. Entre las subsidiarias del grupo se encuentra SIEGFRIED, dedicada a la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos. El grupo se encuentra controlado indirectamente por Alfredo Pablo ROEMMERS y Alberto ROEMMERS.
4. CRAVERI se dedica principalmente a la fabricación, comercialización y distribución de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos.
5. El perfeccionamiento de la transacción ocurrió el 3 de diciembre de 2025 y su notificación ante la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 10 de diciembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 10 de diciembre de 2025, SIEGFRIED notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la LDC.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la LDC —monto que al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

MILLONES (AR\$ 110.228.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

9. El 23 de diciembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada— la SCE formuló observaciones al Formulario F0 presentado.
10. Asimismo, requirió a la parte notificante la presentación del formulario F1, atento a que la operación notificada no califica para el Procedimiento Sumario, dado que no cumple con el criterio técnico de inclusión establecido en el artículo 3°, inc. e), del Anexo I a la Disposición 156/2024 (B.O. 3/1/2025) que dispone que las operaciones de concentración económica que califican inicialmente para tramitar bajo el PROSUM son: “(...) (e) [l]as concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”, y conforme lo dispuesto en el artículo 9.1, inc. b), del Reglamento aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023 (B.O. 18-05-2023) se le comunicó que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC se encontraba interrumpido, y que dicho plazo quedaría suspendido hasta la última presentación que la parte realice y anteceda a la emisión del dictamen final.
11. El 17 de abril de 2026, SIEGFRIED dio respuesta a todo lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 17 de abril de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

13. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre: (i) todos los derechos, título e interés sobre la marca denominativa *TELPRES*; (ii) el Registro Sanitario del producto *TELPRES*; (iii) todos los derechos, título e interés sobre el Registro Sanitario del producto *TELPRES AMLO* y (iv) todos los derechos, título e interés sobre el Registro Sanitario del producto *TELPRES PLUS* de CRAVERI, por parte de SIEGFRIED.
14. La Tabla 1 detalla las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 25 de febrero de 2025, se publicó en el boletín oficial la Resolución 21/2025 emitida por la Secretaría de Industria y Comercio, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS MIL CIENTO DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (AR\$ 1.102,28).

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
<i>Comprador</i>	
ETHICAL NUTRITION S.A.	Fabricación y comercialización de fórmulas infantiles, suplementos dietarios y alimentos para bebés.
SIEGFRIED S.A. LABORATORIOS GRAMON MILLET S.A.	Comercialización de especialidades medicinales.
ROFINA S.A.I.C.F.	Distribución de especialidades medicinales.
MONROE AMERICANA S.A.	Comercialización mayorista de especialidades medicinales.
ROEMMERS S.A.I.C.F. GADOR S.A. ² TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.	Fabricación y comercialización de especialidades medicinales.
CEODERMA S.A.	Comercialización de productos de belleza y cuidados de la piel.
MARKETING & RESEARCH S.A.	Servicios de publicidad, propaganda y otros servicios afines.
MAPRIMED S.A.	Fabricación y comercialización de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p., en particular, principios activos.
ARAUCARIAS DEL NEUQUEN S.A. EL 38 S.A.	Actividad agropecuaria.

² A los efectos del presente análisis, se la incluye como empresa sujeta al análisis de efectos sobre la competencia de la presente operación, ello en virtud de que en el marco de las actuaciones Expediente S01:0091088/2014, caratulado "LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. e INVESTI FARMA S.A. S/ NOTIFICACION ARTÍCULO 8° LEY N.º 25.156 (CONC. 1144)", la ex CNDC analizó la incidencia de la participación accionaria indirecta del GRUPO ROEMMERS en la firma GADOR (a través de la participación minoritaria del 44% del capital social que GACOPAX posee en GADOR), advirtiendo en su Dictamen (ex) CNDC IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT, que existía documentación que acreditaba que GACOPAX tenía acceso a información sobre todas las decisiones comerciales, presupuestarias y financieras tomadas en las asambleas de GADOR.

Esta situación, se consideró preocupante en términos de defensa de la competencia, en tanto la participación minoritaria en un competidor puede generar efectos unilaterales o coordinados sobre la competencia que no se producirían en su ausencia.

En este sentido, en las actuaciones referidas en los párrafos anteriores, la ex CNDC concluyó que GACOPAX no era un simple inversor minoritario en GADOR, por cuanto pertenecía a uno de los grupos más relevantes de la industria farmacéutica nacional (Grupo Roemmers).

Dicha situación, que se repite en las presentes actuaciones, no pudo, ni puede ser dejado de lado, toda vez que el GRUPO ROEMMERS -y sus firmas controladas- se encuentran en una posición de privilegio respecto de la firma GADOR y en relación con los productos objeto de la operación notificada.

ESTANCIA CASA DE PIEDRA S.A. ³ ESTANCIA EL TRANSITO S.A. HACIENDAS SAN EUGENIO S.A. RURAL SUD S.A. S.A. GANADERA Y FINANCIERA DEL NEUQUEN ⁴	
SUDFLUG S.A.	Trasportes aéreos.
PRACMA S.A. ⁵	Producción de cultivos agrícolas.
ROELEC S.A.	Servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. ⁶
SIDUS S.A.	Fabricación y comercialización de especialidades medicinales.
SIDUS DERMOCOSMETICA S.A.	Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería.
<i>Objeto: Activos</i>	
«TELPRES» «TELPRES AMLO» «TELPRES PLUS»	Derechos, títulos e interés sobre la marca denominativa «TELPRES» y derechos, títulos e interés sobre los registros sanitarios correspondientes a los productos «TELPRES», «TELPRES AMLO» y «TELPRES PLUS»

Fuente: SCE en base a información provista por la notificante.

15. A partir de las actividades descriptas, se identifican relaciones horizontales en el mercado de especialidades medicinales, específicamente, en la comercialización de productos del ATC3 C09C, “Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos”.
16. La operación bajo análisis presenta también una relación vertical, ya que el grupo comprador se encuentra activo en la distribución de especialidades medicinales, mercado *aguas abajo* de la elaboración de especialidades medicinales, a través de la distribuidora ROFINA, en una primera etapa, y de la droguería MONROE AMERICANA, en una segunda.
17. Asimismo, se evidencia una relación vertical entre la elaboración y comercialización de principios activos o ingredientes farmacéuticos activos (IFAs), *aguas arriba*, y la elaboración de especialidades medicinales, *aguas abajo*, ya que MAPRIMED fabrica el IFA *Losartán*, insumo para la producción de uno de los productos involucrados en la presente operación (“LOSACOR”).

³ La parte informa que luego de la operación habría dejado de pertenecer al grupo comprador.

⁴ La parte informa que luego de la operación habría dejado de pertenecer al grupo comprador.

⁵ La parte informa que no tenía actividad al momento de la operación.

⁶ No clasificado previamente.

III.2. Efectos económicos de la operación

III.2.1. Definición de los mercados relevantes

III.2.1.1. Industria farmacéutica

18. En los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”),⁷ se señala que “...el mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por quienes demandan dichos bienes o servicios, dadas las características del producto, sus precios y el objeto de su consumo”, lo que se conoce como sustitución por el lado de la demanda.
19. La sustitución desde el lado de la demanda tiene un rasgo peculiar en la industria farmacéutica porque, en la mayor parte de los casos, la sustitución debe ser realizada por el médico prescriptor o un farmacéutico y no por el usuario final. Existe un concepto específico relativo a la sustituibilidad entre dos medicamentos, a saber, la equivalencia terapéutica.
20. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que dos productos farmacéuticos se consideran terapéuticamente equivalentes si “... son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y, después de la administración en la misma dosis molar, sus efectos, con respecto tanto a la eficacia como a la seguridad, son esencialmente los mismos cuando se administran a pacientes por la misma vía en las condiciones especificadas en el etiquetado. Esto puede ser demostrado por estudios de equivalencia apropiados, tales como estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, clínicos o in vitro”.
21. La OMS mantiene oficialmente desde el año 1996⁸ un sistema de clasificación de los medicamentos denominado clasificación “Anatómica Terapéutica Química” (“ATC”, por sus siglas en inglés⁹), a partir del cual cada fármaco es clasificado con un código alfanumérico que recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco.^{10,11}
22. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que, en general, los laboratorios y droguerías brindan la información de mercado con fuente IQVIA, una firma global especializada en

⁷ Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y se encuentran disponibles en el sitio web de esta Autoridad Nacional de Competencia.

⁸ https://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/history/.

⁹ “Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system”.

¹⁰ Para mayor detalle, ver el Dictamen ex CNDC de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó bajo el expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP caratulado: “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTI FARMA S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1144)” (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT).

¹¹ A modo de resumen, cabe mencionar que el sistema ATC se compone de catorce (14) categorías que se dividen en cinco (5) niveles. El primer nivel es el más general (ATC1) y agrupa a los medicamentos en función del órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco. El segundo nivel (ATC2) agrupa los medicamentos por grupo terapéutico principal, en tanto que el tercer nivel (ATC3) lo hace según su indicación terapéutica (es decir, su uso previsto). El cuarto nivel (ATC4) agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico (no todos los medicamentos clasificados en ATC3 cuentan con una clasificación ATC4). Finalmente, el último nivel corresponde al ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco.

estadísticas del mercado farmacéutico, que releva las ventas realizadas a través del canal farmacias. Esta firma utiliza una clasificación anatómico terapéutica química más antigua desarrollada por la autoridad de salud europea, denominada “*European Pharmaceutical Market Research Association*” (“EphMRA”), y que, si bien es similar, no es idéntica a la clasificación de la OMS.¹²

23. A los efectos de aproximar el grado de sustituibilidad desde la demanda entre productos farmacéuticos involucrados en una investigación y definir así posibles mercados relevantes, esta SCE, como otras autoridades de competencia —entre las que se destacan las europeas y latinoamericanas— parten de las precitadas clasificaciones en su nivel 3 (ATC3), que agrupa a los medicamentos en términos de su indicación terapéutica, haciendo la debida salvedad de que en algunos casos el nivel ATC3 no refleja de manera adecuada la presión competitiva a la cual está sujeto un producto, de modo que los mercados relevantes pueden ser más estrechos o amplios.
24. Por ende, a pesar de compartir la clasificación a nivel ATC3, un grupo de productos puede diferenciarse según su forma de administración, disminuyendo su sustituibilidad, lo cual estrecharía los mercados relevantes.
25. Asimismo, en ciertos casos, el mercado relevante podría quedar definido a nivel 4 (ATC4), el cual agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico o a nivel del ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco, o también incluir productos que clasifican en diferentes ATC3, siempre y cuando dichos productos estén indicados para atender la misma condición médica.
26. A su vez, la Comisión Europea, en general, siempre ha separado los medicamentos de venta con y sin receta en mercados relevantes distintos, sobre la base de sus diferencias en términos de indicaciones terapéuticas y efectos colaterales, el marco normativo, los sistemas de mercadeo y la distribución. Mientras que, por otra parte, ha considerado que los medicamentos originales se encuentran expuestos a la competencia de genéricos, por lo cual no ha aceptado separar en mercados relevantes distintos los medicamentos originales y los genéricos.
27. La fuente de información para calcular el tamaño de cada mercado relevante de producto o especialidad médica y las participaciones de las empresas involucradas y sus competidores será las bases de datos de IQVIA, el proveedor internacional de servicios de investigación clínica y de salud. Sus datos reflejan adecuadamente las ventas de todos los productos comercializados a través de farmacias —canal farmacéutico— como es el caso de todos los involucrados en la presente operación.

III.2.1.1.1. ATC3 C09C - Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos

28. Los “*Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos*” se utilizan para tratar la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, ya que bloquean la acción de la angiotensina II, un péptido hormonal y vasoconstrictor que eleva la presión arterial, aumenta el volumen sanguíneo y estimula la liberación de aldosterona.

¹² Para mayor detalle respecto de las diferencias y similitudes de ambas clasificaciones, consultar la explicación de la OMS en su sitio web:

https://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/the_ephmra_classification_system/.

29. Los productos involucrados del grupo comprador dentro de este ATC3 son “LOSACOR” (ROEMMERS), “RACORVAL” (ROEMMERS), “DIOVAN” (SIEGFRIED), “DIOVAN IC” (SIEGFRIED), todos antihipertensivos de acción terapéutica, presentados como comprimidos orales de venta bajo receta.
30. El producto objeto involucrado es “TELPRES”, antihipertensivo de venta bajo receta presentado como comprimidos orales.
31. Por tanto, el mercado relevante de producto a nivel ATC3 afectado es el correspondiente a la banda terapéutica ATC3 C09C – “Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos”.

III.2.1.2. Mercado de elaboración y comercialización de principios activos

32. En base a antecedentes de la ex CNDC,¹³ los principios activos (IFAs) son los productos químicos utilizados como insumos para la fabricación de medicamentos.
33. Los laboratorios fabrican y/o compran a terceras empresas los principios activos y sus compras pueden ser a proveedores domésticos o del exterior (importaciones).
34. Como analizó previamente la ex CNDC, existen diversos principios activos pertenecientes a cada banda terapéutica, sin embargo, es importante destacar que, para elaborar un medicamento en particular, una vez que un laboratorio introduce un producto aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), su composición no puede ser modificada. En otras palabras, los certificados emitidos por la ANMAT autorizan la comercialización de cada medicamento en particular solo con los principios activos declarados.
35. Por otro lado, especialmente los laboratorios multinacionales, también importan medicamentos directamente como producto terminado, de modo que un porcentaje importante de medicamentos comercializados domésticamente no pasa por la fase de elaboración de principios activos en el país.
36. De este modo, la elaboración y comercialización de principios activos es un mercado “aguas arriba” de la fabricación de medicamentos.

III.2.1.3. Mercado de distribución de medicamentos

37. Conforme antecedentes de la ex CNDC,¹⁴ la distribución mayorista de medicamentos presenta dos etapas en las cuales la firma adquiriente participa. La primera es la distribución propiamente dicha donde opera la empresa del grupo, ROFINA.

¹³ Dictamen de fecha 17 de mayo de 2010, correspondiente a la Conc. 710, que tramitó bajo el expediente S01:0237262/2008 caratulado: “MARAUSTRALIS S.A., KIMBELL S.A., ICN DUTCH HOLDING BV S/ NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC. 710)” de la Resolución 177/2010 de la ex Secretaría de Comercio Interior.

¹⁴ Dictamen de fecha 17 de mayo de 2010, correspondiente a la Conc. 710, que tramitó bajo el expediente S01:0237262/2008, caratulado: “MARAUSTRALIS S.A., KIMBELL S.A., ICN DUTCH HOLDING BV S/ NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC. 710)” de la Resolución 177/2010 de la ex Secretaría de Comercio Interior; Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó bajo el expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP caratulado: “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTIT FARMA S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1144)” (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución de la ex Secretaría de Comercio Interior RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT); “INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS (IM 4)” (ex CNDC, 2019).

38. Las distribuidoras son empresas que operan sin inventarios propios y por cuenta y orden de los laboratorios y proveen a estos últimos de los servicios logísticos asociados con la venta al canal mayorista, conformado en su gran mayoría por las droguerías.
39. Una segunda etapa, donde los distribuidores colocan la mayoría de sus ventas, corresponde a las droguerías, que son las principales abastecedoras de medicamentos de las farmacias. El grupo adquiriente participa en esta segunda etapa mayorista a través de MONROE AMERICANA.¹⁵
40. En función de lo indicado, se definen a estas dos etapas como mercados *aguas abajo*, a su vez verticalmente relacionados entre sí.

III.2.2. Efectos horizontales

III.2.2.1. ATC3 C09C – Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos

41. Como fue mencionado previamente, la operación presenta relaciones horizontales en el ATC3 C09C.
42. En la Tabla 2 se presentan las participaciones de mercado de “Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos” (ATC3 C09C), medidas en facturación, para el período 2022-2024.

Tabla 2 | Participaciones de mercado de Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos (ATC3 C09C), en facturación, período 2022-2024

Empresa	Facturación		
	2022	2023	2024
Grupo Roemmers	37,67%	37,22%	37,49%
<i>Telpres</i>	0,46%	0,59%	0,62%
Participación conjunta	38,13%	37,81%	38,11%
HHI pre-operación	1.823,1	1.798,4	1.829,2
HHI post-operación	1.857,8	1.842,3	1.875,7
Variación HHI	34,7	43,9	46,5

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IQVIA).

43. En función de la tabla precedente y según información de IQVIA provista por la parte notificante, se observa que la participación de mercado superior al 20% es preexistente a la presente operación debido a que el Grupo Roemmers poseía el 37,49% del mercado en 2024, medido en facturación, ubicándose en el primer lugar, seguido por empresas como BALIARDA S.A. con 10,14%, LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. con 9,89% y LABORATORIOS RAFFO S.A. (ADIUM) con 7,70% de participaciones de mercado. Asimismo, en el mercado total de este ATC3 existen más de 20 laboratorios activos.
44. Por su parte, el aporte del producto objeto es de 0,62% de participación de mercado, medido en facturación, para el mismo año, siendo un porcentaje mínimo incapaz de modificar las condiciones de mercado previas a la operación en cuestión. De este modo,

¹⁵ Según lo informado por la parte notificante, las empresas ROFINA S.A.I.C.F. y/o MONROE AMERICANA S.A. del grupo comprador distribuyen los productos involucrados y lo hacen junto a otras droguerías que también participan en el mercado de distribución.

luego de la operación, Grupo Roemmers alcanza una participación conjunta de 38,11% para 2024, con una variación del HHI de 46,5 puntos.

Por tanto, esta SCE considera que la operación notificada no genera un nivel de concentración horizontal que despierte preocupaciones desde el punto de vista de la competencia en el mercado de ATC3 C09C – *Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos*. Aun si se considerara una definición de mercado más estrecha, el reducido peso competitivo del producto objeto no permite inferir un cambio sustancial en las condiciones de competencia.

III.3. Efectos verticales

III.3.1. Mercado de producción y comercialización de principios activos *aguas arriba* y mercado de producción de medicamentos *aguas abajo*

45. Grupo Roemmers se encuentra presente en la producción de IFAs a través de MAPRIMED.
46. De acuerdo a lo informado por la parte notificante, no es posible determinar la participación de mercado en la producción de IFAs en Argentina, dado que no existe ninguna entidad que releve ni publique dicha información de manera oficial. Por lo tanto, no puede estimarse la participación de mercado de MAPRIMED ni de sus competidores.
47. En consecuencia, se evaluará el efecto sobre la competencia del IFA involucrado, el “Losartán” del ACT3 C09C.
48. Dado que no se cuenta con información para los IFAs de cada banda terapéutica, se evaluará el informe de Industria farmacéutica en la Argentina del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que incluye productos de origen nacional, importados — como producto terminado— e importados fraccionados localmente,¹⁶ como ya se ha hecho en otras oportunidades al analizar el mercado de principios activos.¹⁷
49. Entre los datos allí presentados, se encuentran la facturación de la industria farmacéutica argentina según el país de origen de los insumos. De acuerdo a ello, en el 2024 Argentina tuvo una participación de 16,3% como país de origen de la droga madre en la facturación total de la industria farmacéutica local, dado que facturó \$ 1.217.191 millones de un total de \$ 7.488.429 millones. Ello indica que el origen del 83,7% de la facturación local restante fue importado, especialmente de países como India, Alemania y China.¹⁸ Es decir, la participación local en la facturación por origen de insumos en el total de la industria farmacéutica argentina es minoritaria.
50. Adicionalmente, a continuación, se presenta la Tabla 3 con los volúmenes fabricados y las ventas de MAPRIMED para el período 2022-2024.

¹⁶ El informe de industria farmacéutica en la Argentina del INDEC muestra la evolución trimestral de las ventas de medicamentos, así como de principios activos, como parte del análisis de la industria argentina. La información se obtiene de la Encuesta a Industrias Farmacéuticas, que releva un panel de 58 empresas que constituyen el núcleo de la industria farmacéutica nacional.

¹⁷ Dictamen ex CNDC de fecha 17 de mayo de 2010, correspondiente a la Conc. 710, que tramitó bajo el Expediente S01:0237262/2008 caratulado: “MARAUSTRALIS S.A., KIMBELL S.A., ICN DUTCH HOLDING BV S/ NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.156 (CONC. 710)” de la Resolución 177/2010 de la ex Secretaría de Comercio Interior.

¹⁸ INDEC, Industria manufacturera, Vol. 9, n° 7. Industria farmacéutica en la Argentina. Cuarto trimestre de 2024.

Tabla 3 | Fabricación (kilogramos) y venta (en pesos) de MAPRIMED del IFA involucrado “Losartán”. Años 2022-2024

IFA	ATC3	2022		2023		2024	
		Fabricación (kg.)	Ventas (\$)	Fabricación (kg.)	Ventas (\$)	Fabricación (kg.)	Ventas (\$)
Losartán	C09C	1879,7	\$ 64.355.288	489,5	\$ 47.710.776	964,1	\$250.036.222

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

51. Tal como surge de la tabla anterior, las ventas totales de MAPRIMED del IFA involucrado en la presente operación, en 2024, ascendió a \$250.036.222.
52. Si bien la ausencia de información sistemática impide estimar con precisión la participación de MAPRIMED en el eventual mercado de provisión del IFA involucrado, los antecedentes disponibles permiten inferir que su escala relativa es acotada (0,02% sobre la facturación total de la industria local) y que la oferta de insumos farmacéuticos presenta una fuerte participación de origen importado, lo que reduce la probabilidad de estrategias de cierre con aptitud para afectar la competencia.
53. Por lo tanto, el efecto vertical de la presente operación entre el mercado de la banda terapéutica C09C y la elaboración y comercialización de IFAs no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.3.2. Mercado de distribución de especialidades medicinales —distribución primaria y secundaria—, *aguas abajo*, del mercado de producción de medicamentos

54. Grupo Roemmers se encuentra presente en la primera etapa de la distribución de especialidades medicinales a través de ROFINA, una empresa dedicada a la provisión de servicios de gestión y logística para el transporte de medicamentos.
55. Según informaron la parte notificante, en la actualidad se encuentran habilitadas 66 distribuidoras aproximadamente.
56. ROFINA tiene una participación de mercado en la distribución de especialidades medicinales de 28,6% en pesos para 2024 en tanto que, como consecuencia de la presente operación y tal como fue analizado previamente, el Grupo Roemmers alcanza una participación conjunta de mercado de 37,15% en el mercado de “Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos” (ATC3 C09C), medida en facturación, para el mismo año.
57. Por otro lado, en una segunda etapa o distribución secundaria, se presenta una relación vertical con la droguería MONROE AMERICANA, la cual comercializa medicamentos al por mayor. Esta tiene una participación de mercado de 12,7% medido en pesos para el año 2024. Según la parte notificante y en base a CID Latina, existen otras nueve (9) droguerías en el país.
58. Conforme los *Lineamientos*, “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar

preocupación en términos de reducción de la competencia. Tampoco deberían generarse tales preocupaciones si los índices de concentración IHH son menores a 3000 puntos, tanto del lado de la oferta como de la demanda, así como en los casos en los cuales dichas condiciones se combinan (es decir, una participación de mercado inferior al 30% del lado de la demanda y un IHH inferior a 3000 puntos del lado de la oferta, y viceversa)".

59. Si bien en el mercado *aguas arriba* determinado por el del ATC3 C09C "*Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos*" sí se presenta una participación conjunta superior al 30%, el índice de concentración HHI del mercado es inferior a 3000 puntos y no se advierten elementos adicionales que indiquen capacidad e incentivo suficientes para una estrategia de cierre. En consecuencia, no resulta probable que la operación genere daños a la competencia por cierre anticompetitivo.
60. De acuerdo con todo lo expuesto en las secciones precedentes y considerando los *Lineamientos*, la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general y tampoco tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos, ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.4. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

61. Esta SCE advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia que se encuentran estipuladas en la *Carta Oferta de Compraventa de Productos*.
62. Dicho acuerdo contiene: (i) un acuerdo de no competencia (cláusula 2.4) mediante la cual CRAVERI se compromete por un plazo determinado a no realizar ciertas actividades relacionadas a los productos, dentro del territorio; (ii) una cláusula de exclusividad (la 3.1), mediante la cual CRAVERI cede a SIEGFRIED ciertos derechos que le permiten comercializar los productos dentro del territorio de forma exclusiva, durante el período intermedio entre la fecha de aceptación de la Carta Oferta y la fecha en que la autoridad gubernamental otorgue la transferencia definitiva de los registros sanitarios.
63. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

64. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. d), de la Ley 27.442, opina que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
65. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que corresponde autorizar la operación de concentración económica que consiste en la adquisición de la marca *TELPRES* y los registros sanitarios *TELPRES*, *TELPRES AMLO* y *TELPRES PLUS* por parte de SIEGFRIED S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
66. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2078 | Dictamen SCE [aprueba]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2078 | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-136047728- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*SIEGFRIED S.A. (TELPRES) S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442*" (CONC. 2078).

La presentación de fecha 10 de diciembre de 2025 mediante la cual SIEGFRIED S.A. notificó la adquisición de la marca *TELPRES* y los registros sanitarios *TELPRES*, *TELPRES AMLO* y *TELPRES PLUS*.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-61728141-APN-SCE#ANC), emitido el 23 de junio de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición de la marca *TELPRES* y los registros sanitarios *TELPRES*, *TELPRES AMLO* y *TELPRES PLUS*, por parte de SIEGFRIED S.A. ("SIEGFRIED") —subsidiaria de «Grupo Roemmers»—, que en forma previa a la operación pertenecían a CRAVERI S.A.I.C. ("CRAVERI"). La operación se instrumentó mediante una *Carta Oferta de Compraventa de Productos* y su correspondiente aceptación. El perfeccionamiento de la transacción ocurrió el 3 de diciembre de 2025.

«Grupo Roemmers» es un grupo farmacéutico argentino que, a través de numerosas subsidiarias, participa activamente en la elaboración y comercialización de especialidades medicinales y suplementos dietarios, como así también en la actividad agropecuaria. SIEGFRIED se dedica a la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos. CRAVERI se dedica principalmente a la fabricación, comercialización y distribución de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos.

La notificación se realizó en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición de la marca *TELPRES* y los registros sanitarios *TELPRES*, *TELPRES AMLO* y *TELPRES PLUS* por parte de SIEGFRIED S.A. infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

En cuanto a los efectos horizontales, el Dictamen identifica relaciones horizontales en el mercado de especialidades medicinales correspondiente a la banda terapéutica ATC3 C09C – "Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos". Conforme información de IQVIA provista por la parte notificante, la participación de mercado del Grupo Roemmers en dicho segmento ascendía al 37,49% en 2024, medida en facturación, con anterioridad a la operación, encontrándose ya en una posición preeminente. El aporte del producto objeto —*TELPRES*— representa el 0,62% de participación de mercado en el mismo año, un porcentaje mínimo que resulta incapaz de modificar las condiciones de competencia previas. Luego de la operación, la participación conjunta del Grupo Roemmers alcanza el 38,11%, con una variación del HHI de 46,5 puntos —muy por debajo de los umbrales que suscitan preocupaciones de competencia—, y ello sin perjuicio de que el ATC3 C09C contiene más de veinte laboratorios activos con presencia relevante.

Respecto a los efectos verticales, el Dictamen examina dos cadenas de relaciones verticales. En primer lugar, la relación entre el mercado de elaboración y comercialización de principios activos (*aguas arriba*) y el mercado de producción de especialidades medicinales (*aguas abajo*), habida cuenta de que MAPRIMED —empresa del grupo comprador— fabrica el IFA Losartán, insumo para la producción del producto "LOSACOR". La ausencia de información sistemática impide estimar con precisión la participación de MAPRIMED en dicho mercado; no obstante, los antecedentes disponibles permiten inferir que su escala relativa es acotada y que la oferta de insumos farmacéuticos presenta una fuerte participación de origen importado, lo que reduce la probabilidad de estrategias de cierre con aptitud para afectar la competencia. En segundo lugar, el Dictamen analiza la relación entre el mercado de producción de especialidades medicinales (*aguas arriba*) y el mercado de distribución de especialidades medicinales (*aguas abajo*), en el que el Grupo Roemmers participa a través de ROFINA —en la distribución primaria— y de MONROE AMERICANA —en la distribución secundaria—. Si bien en el mercado de ATC3 C09C la participación conjunta resultante de la operación supera el 30%, el índice HHI del mercado es inferior a 3.000 puntos y no se advierten elementos que indiquen capacidad ni incentivo suficiente para una estrategia de cierre anticompetitivo.

En cuanto a las cláusulas de restricciones accesorias a la competencia, el Dictamen advierte la presencia de un acuerdo de no competencia y una cláusula de exclusividad estipulados en la *Carta Oferta de Compraventa de Productos*. Habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, la Secretaría no encontró objeciones que formular a las restricciones estipuladas en las condiciones y términos acordados en el marco de la transacción.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 23 de junio de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición de la marca *TELPRES* y los registros sanitarios *TELPRES*, *TELPRES AMLO* y *TELPRES PLUS* por parte de SIEGFRIED S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a SIEGFRIED S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Librese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

